

1501040-22.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a processo criminal por furto e tráfico de drogas, em Cerqueira César, estava desempregado e em situação de rua. No dia dos fatos, estava passando em frente à empresa, pela linha do trem, quando Israel o chamou, perguntando-lhe se queria ganhar dinheiro, ele lhe daria R\$ 50,00 para ajudá-lo a levar a um ferro-velho os bens que ele tinha subtraído. Entrou na empresa. Elivelton estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501040-22.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

JOSE VITORIO VIEIRA JUNIOR e outros

CONCLUSÃO

Aos 15 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Leandro Rodrigues Simões, Assistente Judiciário, digitei.

JOSE VITORIO VIEIRA JUNIOR, ISRAEL DOS SANTOS LIMA e ELIVELTON DE PAULA BUENO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 25/05/2022, por volta das 2h40min, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 1458, Jardim Archilla, nesta cidade e Comarca de Votorantim, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si, teriam tentado subtrair, para eles, mediante rompimento de obstáculo, 13 cabos conectores, 9 conectores, 58 arroelas, 11 roscas, 2 dobradiças de portas, 5 peças de ferro, 4 chapas de ferro, 5 bobinas, 1 transformador, 1 fechadura, 1 peça pequena quadrada revestida de plástico preto, 2 chaves de rosca, 1 parafuso, 1 grifo, 3 alicates, 1 martelo e 2 facas, avaliados em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à pessoa jurídica Spica Industria e Comércio de Peças Automotivas Eireli (conforme

auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 08/10 e auto de avaliação às fls. 94/95), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Os réus Israel e José Vitório foram presos em flagrante (fl. 01 destes autos e fl. 01 do apenso 1501043-74.2022) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 72/73). Elivelton foi colocado em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 66/67 do apenso 1501043-74.2022).

A denúncia, com o rol de seis testemunhas, foi recebida à fl. 126.

Os acusados foram citados (fls. 134, 136 e 146) e apresentaram resposta à acusação, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 150/152).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório dos réus e à apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial, pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 08/10, pelo auto de avaliação de fls. 94/95, pelo laudo pericial de fls. 190/195, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria dos réus José Vitório e Israel é certa.

Interrogados na fase policial (fls. 13/16), os réus Israel e José Vitório disseram que se manifestariam sobre os fatos apenas em juízo.

Interrogado na fase policial (fls. 05/06 do apenso 1501043-74.2022), o acusado Elivelton disse que entrou no local por um buraco no alambrado de proteção com o intuito de subtração de produtos, porém desistiu ao ver um indivíduo com quem tem inimizade dentro do local e se escondeu, sendo que ao ver a Polícia Militar entrou embaixo da máquina, porém negou que estivesse participando do furto registrado anteriormente ou que estava em conluio com os demais.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado Israel declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, usa crack, nunca respondeu a processo criminal. Estava sob efeito de drogas e acabou indo ao local para subtrair bens para usar drogas. Foi no local sozinho, viu José Vitorio passando e pediu para ele entrar para ajudá-lo a carregar os objetos que já tinha separado. A cerca já estava danificada. Não conhecia José Vitorio. Usou uma “faquinha” de serra para retirar os objetos. Entrou ali apenas com uma “faquinha” de serra. José Vitorio estava passando na linha de trem e o chamou, dizendo que lhe daria cinquenta reais, ele tentou negociar o valor e entrou para ajudar a carregar os objetos que já havia tirado. Elivelton chegou aproximadamente 30 minutos depois. Não chamou Elivelton, ele já estava lá dentro, mexendo nas outras máquinas. Quando entrou, não havia outras pessoas. As mochilas não estavam consigo. Tinham roupas na mochila que estava com José Vitorio. Não viu se Elivelton estava com mochila.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado José Vitório declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, usa crack, já respondeu a processo criminal por furto e tráfico de drogas, em Cerqueira César, estava desempregado e em situação de rua. No dia dos fatos, estava passando em frente à empresa, pela linha do trem, quando Israel o chamou, perguntando-lhe se queria ganhar dinheiro, ele lhe daria R\$ 50,00 para ajudá-lo a levar a um ferro-velho os bens que ele tinha subtraído. Entrou na empresa. Elivelton estava lá dentro, viu bem depois, quando estava ajudando Israel. Não percebeu o que Elivelton estava fazendo, queria sair de lá rápido. Elivelton estava um pouco mais distante, ele não os ajudou. Ele estava a umas três máquinas para frente. Não conhecia os corréus. Estava havia uns 40 minutos no local quando da chegada da polícia, aguardando Israel desmontar uma peça com uma “faquinha” de serra. Portava uma mochila onde havia suas roupas e mantimentos. Como entravam muitas pessoas ali, havia peças de roupas jogadas no local. Colocaram pedaços de cobre dentro da sua mochila. Não havia alicate, grifo, dentro da sua mochila. Não viu outra mochila no local em que estava. Não viu Israel ingressando na empresa. Não viu Elivelton ingressando no local.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado Elivelton declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, usava crack e ingeria bebidas alcoólicas na época dos fatos, está desempregado, foi colocado em liberdade no dia da audiência, já respondeu a

processo criminal por furto. No dia dos fatos, estava passando pela linha de trem e, como lá tem bastantes usuários de drogas, teve briga com um rapaz, e portava R\$ 20,00 decorrentes de um serviço que prestou como borracheiro, resolveu entrar na empresa. Ficou com medo de pegarem o seu dinheiro e de ser agredido. Portava uma porção de droga. O alambrado estava aberto, entrou e ficou escondido. Ao que se recorda, estava dois ou três dias sem dormir, usou drogas e acabou dormindo no local. Não viu Israel e José Vitorio ali, lá é muito escuro. Não conhecia os corréus. Não trazia mochila consigo, não tinha nada. Quando entrou, não havia outras pessoas. Não se recorda quem era o rapaz que estava na linha do trem, com quem teve inimizade.

A testemunha Lucas Willian Ferreira (áudio e vídeo) informou que é funcionário da empresa vítima, trabalha no almoxarifado. Não estava presente quando pegaram dois indivíduos no local, mas soube que eles foram encaminhados à delegacia. No dia seguinte, fizeram vistoria no local pela manhã e encontraram Elivelton, embaixo de uma máquina, dormindo. A máquina ficava na parte do barracão da empresa. Os outros indivíduos subtraíram cabos de cobres, dentre outros materiais, componentes das máquinas que ficavam do lado externo. As máquinas de onde tentaram subtrair os componentes ficava no mesmo local onde foi localizado Elivelton. Há câmeras de monitoramento do lado interno da empresa. Há câmera que consegue captar, de longe, a parte das máquinas. Os vigias da empresa que faz o monitoramento foram ao local após soar o alarme. Elivelton disse que estava com o "pessoal" à noite, ficou com medo embaixo das máquinas e acabou pegando no sono. Ele não parecia sob efeito de álcool ou de drogas. Aparentemente, eles cortaram a cerca e entraram por um buraco. A cerca ficava bem ao lado das máquinas. Do outro lado da cerca, há uma linha de trem. Já foram vítimas de outros furtos no local antes disso. Sempre ingressaram no local para subtração, nunca soube que entraram ali para consumir drogas. Elivelton estava com objetos, acredita que alicates, "faquinhos de serra", "coisas assim". Ele, Adilson e Antonio estavam no local quando encontraram Elivelton. Os bens foram recuperados, ao que soube. Nos outros furtos, pularam cercas e, na maioria das vezes, eles danificaram-nas. A cerca havia sido consertada no dia anterior. Reconhece Elivelton, presente em audiência, não os demais.

A testemunha Marcio Alexandre Pires Cardoso (áudio e vídeo) informou que é funcionário da empresa vítima. A empresa era monitorada com sensor de presença e alarme. A empresa de segurança veio em apoio porque o alarme foi acionado. Pessoas foram encontradas dentro da fábrica e levadas à delegacia. Estava em sua residência e foi pela manhã à empresa. Não havia funcionários da empresa naquele momento. Eles tentaram subtrair sucatas, cabos, materiais de cobre, basicamente. Esses materiais estavam fora do barracão. Eles danificaram a cerca. Eles estavam dentro da empresa quando os funcionários da segurança chegaram. Foi à delegacia para identificar e reaver os bens. Quando retornou à empresa, foi verificado que havia outra pessoa embaixo das máquinas e pediram que ele saísse de lá. Quando ele saiu, a empresa de segurança e os policiais chegaram. Ele alegava que estava ali apenas para dormir e estava com medo de sair porque havia sido ameaçado. Esse indivíduo estava na mesma área onde ficavam as máquinas, a área que tem aproximadamente 300 metros quadrados. A empresa foi vítima de furtos diversas vezes e, nessas ocasiões, os indivíduos entraram pulando ou rompendo a cerca. O terceiro indivíduo foi encontrado entre 07h e 08 horas da manhã. Tinham câmeras no local, mas as imagens haviam sido apagadas quando foram convocados a levarem-nas à delegacia. Nas imagens, aparecem algumas pessoas pedindo para um rapaz sair do local. Viu as imagens e aparecem dois indivíduos entrando no local. As câmeras não conseguem capturar toda ação, por conta das inúmeras máquinas. Somente viu as imagens no horário do início, depois não viu mais nada. Existem pontos cegos no local e é possível que alguém tenha pulado a cerca e não tenha sido identificado. Os danos à cerca eram consertados imediatamente. Havia apenas esse ponto violado na cerca. Pelas imagens, dá para ver dois indivíduos, mas não é possível verificar se eles romperam a cerca. Viu uma bolsa apenas na delegacia, que continha uma bíblia, arma branca, roupas de mulher. Com o terceiro indivíduo, ao que se recorda, não havia bolsa. Pelas imagens, não era possível verificar se os dois indivíduos portavam bolsas.

A testemunha policial militar André Luiz Fogaça (áudio e vídeo) relatou que estavam

em patrulhamento quando souberam que o Grupo Único estava monitorando dois indivíduos no interior da empresa, dentro de uma caixa de energia, os quais estavam separando alguns itens. Conseguiram adentrar por onde eles tinham arrebitado o arame e eles foram localizados no interior da caixa de energia com alguns objetos. Eles estavam na parte externa da empresa, fora do barracão. Na delegacia, apresentaram alicates alguns materiais que teriam sido utilizados para rompimento da cerca. Viu os objetos no local, que, ao que acredita, estavam dentro de uma bolsa. Não se recorda se havia mais de uma bolsa. Não viu as imagens das câmeras de monitoramento. Um deles informou que subtraiu os bens para usar drogas. Teve pouco contato com o outro. Do outro lado da cerca, há a avenida referida na denúncia e, na parte de cima, uma rua, onde fica uma linha de trem. Há usuários de drogas e moradores de rua nas proximidades. Os dois indivíduos nada declararam sobre o envolvimento de um terceiro indivíduo. Foi a primeira vez em que viu os indivíduos, não os conhecia. Após visualizar os réus em audiência, recordou-se de José Vitorio; não se lembrou dos demais.

A testemunha policial militar Lucas Alves Dos Santos Almeida (áudio e vídeo) informou que foram solicitados pela empresa de segurança, que informou que haveria dois indivíduos na fábrica tentando levar objetos, e sendo monitorados pelas câmeras de segurança. No local, os funcionários estavam ali e apontaram onde eles estavam, numa caixa grande utilizada como um painel de eletricidade, parecida com sucata. Havia objetos fora do local em mochilas. Eles foram abordados. Não havia faca nem arma com eles. Posteriormente, o supervisor da empresa recebeu ligação informando sobre um terceiro indivíduo. Eles tentaram subtrair ferros e cabos de cobre. Os objetos estavam dispostos em duas mochilas. Também apreenderam ferramentas, como alicates, martelos, chave de fenda. Foi informado pela empresa de segurança que eles romperam a cerca com um alicate ou algo do tipo, eles acompanharam os movimentos dos indivíduos. Não acompanhou as imagens. Quando chegaram ao local, eles falaram apenas dos dois indivíduos. Há linha férrea e uma via ao longo da cerca. Há muitos moradores de rua e usuários de drogas nas redondezas. Não conhecia os indivíduos nem tinha ouvido falar sobre eles nos meios policiais. Os réus não apresentaram versão sobre os fatos.

O Ministério Público desistiu da inquirição das testemunhas Antonio Batista Soares e Adilson Pereira Mosca (fl. 186).

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de furto recai sobre os réus José Vitorio e Israel.

Os acusados admitiram a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que não se conheciam, encontraram-se no local dos fatos, onde Israel ofereceu dinheiro a José Vitorio para que este o ajudasse a levar os objetos que havia separado, o que foi aceito por ele. E tal versão foi confirmada pelos demais elementos de convicção. As testemunhas, por outro lado, narraram que o alarme da empresa foi acionado e a responsável pela segurança foi solicitada. Em vídeo captado pela câmera de segurança, a testemunha Márcio viu dois indivíduos entrarem no local. Os réus estavam dentro da empresa quando os funcionários da segurança chegaram. Eles foram levados para a delegacia e a testemunha identificou e recuperou os objetos da empresa.

Os policiais militares, por sua vez, relataram que foram solicitados pela empresa de segurança, que informou que haveria dois indivíduos na fábrica tentando levar objetos, enquanto eram monitorados pelas câmeras de segurança. Os policiais conseguiram adentrar pela mesma cerca que os réus arrebitaram e estes foram localizados no interior da caixa de energia com ferros e cabos de cobre, além de ferramentas, como alicates, martelos e chave de fenda. Os objetos foram colocados em duas mochilas.

Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas, formando um todo harmônico e lógico.

Os acusados não conheciam os policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhes falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos

seus depoimentos. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: "Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente". (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão nº. 990.09.322889-0. Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva).

Ademais, a apreensão da coisa subtraída em poder dos acusados gera a presunção de suas responsabilidades, invertendo, assim, o ônus da prova. Neste sentido: "A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria". (RJDTACRIMSP 27:180). O rompimento de obstáculo ficou devidamente comprovado pelo laudo pericial de fls. 190/195, a concluir que o provável meio de acesso ao interior do local se deu mediante fratura de gradil metálico.

O crime não alcançou a consumação, uma vez que os bens não foram afastados da esfera de disponibilidade da vítima, com a inversão da sua posse, mediante a retirada, ainda que por pouco tempo, do poder de disposição sobre eles. Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação dos réus José Vitório e Israel.

Já em relação ao acusado Elivelton, é caso de absolvição por insuficiência de provas.

Isso porque, tanto em solo policial quanto em juízo, ele negou a prática delitiva, alegando que apenas entrou na empresa vítima para dormir. E tal versão é corroborada pelos relatos das testemunhas Lucas e Márcio, que relataram que ele foi encontrado dormindo no local dos fatos. Ademais, aos policiais militares, os corréus não mencionaram a participação de um terceiro indivíduo.

Além disso, os próprios réus Israel e José Vitório em momento algum imputaram a Elivelton a unidade de desígnios, afirmando, pelo contrário, que ele já estava no local, porém, não foi chamado nem os ajudou na tentativa de furto.

Por fim, é certo que, ainda que tivesse a intenção de subtrair objetos da empresa vítima, Elivelton permaneceu no local mesmo após a saída dos policiais, o que poderia facilitar eventual pretensão nesse sentido, fato este que denota que ele sequer iniciou os atos executórios, sendo de rigor a sua absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu Israel é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai das pesquisas de fls. 52/53 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 63/64.

O réu José Vitório é múltiplo reincidente (processo 0001642-32.2013 - fl. 65 e processo 5047-47.2014, ambos com sentença de extinção de pena datada de 03/09/2021) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 54/62 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 65/67.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tendo em vista a presença de duas qualificadoras (incisos I e IV do §4º do art. 155 do Código Penal), em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Em relação ao corréu Israel, inviável o aumento nesta fase no tocante à conduta social, conforme requerido pelo Ministério Público, porquanto o fato de ser usuário de drogas e estar desempregado não é motivo suficiente para se negativar tal circunstância (HC 201.453-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 020/2/2012), mormente em se tratando de réu primário e de bons antecedentes.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar quanto ao acusado Israel. No entanto, diante da circunstância atenuante da confissão espontânea, torno a sua pena ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento

de 10 (dez) dias-multa, diante da vedação de redução aquém do patamar mínimo legal nesta fase, por força da súmula 231 do C. STJ.

Ainda na segunda fase, observo que o réu José Vitório é múltiplo reincidente, mas confessou a prática do delito. Assim, considerando que a circunstância agravante da reincidência é preponderante sobre a circunstância atenuante da confissão (artigo 67 do Código Penal), agravo a pena em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, diante da vedação de aplicação da majorante do período noturno à forma qualificada do crime de furto (Tese firmada pelo C. STJ, tema repetitivo 1087). No entanto, considerando-se que o crime se deu na forma tentada, sendo que os agentes percorreram fase intermediária do iter criminis, uma vez que foram detidos ainda no interior da empresa vítima, porém após já terem separado bens para subtração, parte dos quais já estavam em suas mochilas, diminuo a pena em 1/2 (metade), nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa para o acusado Israel e 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa para o acusado José Vitório. Torno as penas acima definitivas ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica dos réus, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, a primariedade do acusado Israel, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, a reincidência do acusado José Vitório, a demonstrarem que medida em meio mais brando não se mostra mais suficiente para reprovação de suas condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar:

1) JOSE VITORIO VIEIRA JUNIOR, portador do RG nº 49707121, filho de Irene do Carmo Silva e de José Vitório Vieira, nascido em 02/11/1993, em Cerqueira César-SP, como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV, cc art. 14, inciso II, todos Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial semiaberto -, da pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, reajustado, quando da execução, e desde a prática delituosa;

2) ISRAEL DOS SANTOS LIMA, portador do RG 48874138, filho de Cássia Regina dos Santos e de Antonio Marcos Brisola de Lima, nascido em 04/01/1998, em Sorocaba-SP, como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV, cc art. 14, inciso II, todos Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime aberto -, da pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, reajustado, quando da execução, e desde a prática delituosa.

No mais, ABSOLVO ELIVELTON DE PAULA BUENO, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Preenchidos os requisitos do artigo art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado ISRAEL por duas penas restritivas de direito, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena corporal, e, diante do período em que esteve em cárcere, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a um terço do salário-mínimo, mantida a pena de multa. Por ser primário, bem como por ter sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao acusado ISRAEL a oportunidade de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do acusado ISRAEL.

A reincidência do réu JOSÉ VITÓRIO impede a concessão das benesses legais.

Quando ao réu JOSÉ VITÓRIO, considerada sua reincidência em conjunto com o regime fixado para o início de cumprimento da pena, bem como o fato de ele ter respondido ao processo preso, permitem concluir que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que lhe nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu JOSÉ VITÓRIO a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA